

اسلام کا سیاسی نظام

﴿ مقاصدِ تدریس ﴾

- ☆ نظامِ سیاست کے بنیادی تصورات سے متعارف کروانا۔
- ☆ اقتدارِ اعلیٰ کی اہمیت اور خصوصیات سے آگاہ کرنا۔
- ☆ بنیادی حکومتی اداروں کے بارے معلومات بہم پہنچانا۔
- ☆ شوریٰ کی اہمیت اور اس کے اصولوں سے روشناس کروانا۔
- ☆ اسلامی عدالتی نظام کے بارے آگاہی۔
- ☆ اچھی اور صالح قیادت تیار کرنا۔
- ☆ معاشرے کا مفید شہری بنانا۔

اسلام کا سیاسی نظام

(Islamic Political System)

سیاست کا لفظ عربی زبان سے لیا گیا ہے جس سے مراد انسان کی اجتماعی زندگی کی ترتیب و تہذیب ہے نیز ایسی حکمت عملی سے کام لینا کہ اجتماعی عدل قائم ہو، سماجی فلاح و بہبود یقینی ہو جائے اور ریاست کے شہریوں میں مساوات و اخوت، باہمی احترام و محبت اور اتحاد و یگانگت کو فروغ حاصل ہو۔

سیاست کے لغوی معانی (Dictionary Meanings of Politics):

poli لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معانی ہیں شہر اور سیاست کا علم۔ یہ لفظ لاطینی زبان کے لفظ politic سے اخذ کیا گیا ہے درحقیقت عوام کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ریاست اور حکومت کا کردار علم سیاسیات کا مرکز و محور ہوتا ہے یوں سیاست عوام کی فلاح و بہبود، اور ان کی حالت کو بہتر بنانے کا علم ہے۔

افلاطون اور ارسطو کی خدمات (Services of Plato & Aristotle):

علم سیاسیات سے متعلق افلاطون (Plato) کی مشہور و معروف کتاب Republic اور ارسطو (Aristotle) کی شہرہ آفاق کتب میں عوام الناس اور حکمران طبقے کے متعلق اہم باتیں تحریر کی گئی ہیں یہی وجہ ہے کہ افلاطون اور ارسطو کے سیاسی نظریات آج بھی علم سیاسیات کا حصہ ہیں۔

دین اسلام اور سیاست (Religion Islam & Politics):

دین اسلام اور سیاست کے ہر پہلو کے لیے مکمل اور جامع راہ نمائی فراہم کرتا ہے۔ اس ہمہ گیر ہدایت کو شریعت کا نام دیا جاتا ہے جو احکامات الہی اور سنت رسول ﷺ پر مبنی ہوتی ہے۔ اسلام فکر و عمل کے اس جابلانہ تصور کی یکسر نفی اور مذمت کرتا ہے کہ دین اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں۔

دین اسلام میں سیاست عوام کی فلاح و بہبود ہے اور یہ خدمت خلق سے عبارت ہے۔

تعلیمات انبیاء اور ان کی اطاعت (Obedience of the Teachings of Prophets):

انبیائے کرام نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا مکمل دستور اور شعور عطا کیا جو اللہ کے احکامات پر مبنی تھا تاکہ انسان انسان کی غلامی سے نجات حاصل کر کے ایک رب کائنات کی غلامی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی کی اطاعت و فرمانبرداری اس کی امت کے لوگوں کے لیے فرض تھی اور جن قوموں یا امتوں نے اپنے اپنے نبی کی باتوں پر عمل کیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ٹھہرے اور جنہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی اور نبی کو جھٹلایا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئیں اور تباہی و بربادی دونوں جہانوں میں ان کا مقدر بنی۔

نظام سیاست کے بنیادی تصورات / فرائض

(Basic Concepts of Political System)

بنیادی تصورات (Basic Concepts): عوام کو سیاسی فرائض اور حقوق سے آگاہ کرنا از حد

ضروری ہے۔ کسی بھی ملک کے عوام کا نظریہ سیاست ان کے سیاسی شعور بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عوام کو ان کے سیاسی حقوق و فرائض سے متعلق آگاہی نظریہ سیاست کا مطالعہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے تاکہ ووٹرز حق رائے دہی یعنی اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے سلطنت کا نظام بہترین بنائیں۔

بہترین نظام ریاست (Excellent System of State) نظام سیاست کا مطالعہ امور سلطنت

کو بطریق احسن سرانجام دینے کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح نظام سلطنت کی خوبیوں اور خامیوں کا پتہ چلتا ہے اور خامیاں دور کر کے بہترین نظم و نسق قائم کیا جاسکتا ہے۔

عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ (Protection of the Basic Human Rights):

نظام سیاست کے مطالعے سے عوام کو اپنے قانونی، پیدائشی اور بنیادی حقوق سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ بنیادی انسانی حقوق سے آگاہ عوام بہتر انداز میں اپنے حقوق کا تحفظ یقینی بنا سکتے ہیں۔

آئین کی تشکیل اور پاسداری (Framing of Constitution & its Obedience):

اگر عوام اپنے ملک کے آئین میں درج منظور شدہ قوانین پر مکمل طور پر عملدرآمد کرتے ہیں تو قانون کی حکمرانی اور سماجی انصاف کی فراہمی ممکن ہو جاتی ہے۔ ملک میں اگر بہترین نظم و نسق کو برقرار رکھنا مقصود ہو تو عوام میں سیاسی اور سماجی شعور بیدار کیا جانا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ بہتر انداز میں آئین کی تشکیل اور پاسداری میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں۔

ملکی اور بین الاقوامی حالات سے آگاہی:

(Awareness about National & International Situations)

اگر کسی ملک کے شہری اپنے ملک اور معاشرے میں رونما ہونے والے واقعات اور تبدیلیوں سے آگاہ ہوں بلکہ دیگر ہمسایہ ممالک اور ترقی یافتہ ممالک کے حالات و واقعات میں گہری دلچسپی رکھتے ہوں تو یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے وہ اپنے ملک کو سیاسی طور پر مضبوط بنا سکتے ہیں۔

شہریوں کی فلاح و بہبود (Welfare of the Citizens): جو حکومت عوام کو انفرادی اور اجتماعی

سطح پر ہر ممکن بنیادی حقوق اور سہولتوں کی فراہمی یقینی بناتی ہے وہی مملکت فلاحی حکومت اور فلاحی مملکت کہلانے کی حقدار ہوتی ہے۔ عوام کو زیادہ سے زیادہ صحت، تعلیم اور دیگر ضروریات زندگی سے متعلق سہولیات بہم پہنچانا اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔

حکومتی اداروں کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون کی فضاء:

(Atmosphere of Harmony & Co-operation Between Administrative Departments)

تمام حکومتی اداروں کو آپس میں تعاون، مشاورت اور ہم آہنگی کی فضاء قائم رکھنی چاہیے تاکہ نظام سلطنت بہترین انداز پکے۔ چنانچہ حکومتی اداروں کے درمیان ہم آہنگی یا کنٹرول اور تعاون کی فضاء قائم رکھنے کے لیے علم سیاست کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔

مثالی اور فلاحی مملکت کا قیام (Establishment of An Ideal Welfare State):

اسلامی حکومت مثالی اور فلاحی حکومت ہوتی ہے جو اپنے شہریوں کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات کوشاں رہتی ہے۔ اس میں عوام کے حقوق کا ہر ممکن تحفظ کیا جاتا ہے۔ عوام اور معاشرے کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جاتے ہیں تاکہ عوام مایوسی اور پریشانیوں سے دوچار نہ ہوں اور اپنے فرائض کا حق ادا کر کے ملک و قوم کی ترقی کے لیے مثالی اور فلاحی مملکت کے ساتھ تعاون کی فضاء برقرار رکھیں۔

معاشی اور معاشرتی ترقی اور خوشحالی (Economic & Social Development):

علم سیاست کے مطالعے سے عوام میں شعور آگاہی سیاسی سوجھ بوجھ اور ترقی کے لیے بہترین منصوبہ بندی کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور اس سے معاشی اور معاشرتی ترقی اور خوشحالی حاصل ہوتی ہے۔

قانون کی بالادستی (Supremacy of Law): عوام کو بلا امتیاز اور بلا لحاظ رنگ و نسل، عدل و انصاف کی فراہمی حکومت کی بنیادی اور اولین ذمہ داری ہے۔ اگر قانون پر معاشرتی، سیاسی، معاشی اور مساوات کے اصولوں کے مطابق مکمل طور پر عمل ہو تو ملک اور قوم ترقی یافتہ اقوام کی صف میں نمایاں حیثیت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔

آمریت کا خاتمہ (Abolishment of Dictatorship): جس ملک کے عوام اپنے سیاسی حقوق اور فرائض سے آگاہ ہوتے ہیں اس ملک میں کوئی بھی فرد واحد، آمر یا مطلق العنان شخص اپنی مرضی، دھونس اور اجاہ داری قائم نہیں کر سکتا۔ آمریت کے خاتمیکے لیے ضروری ہے کہ عوام اپنے حقوق سے بخوبی آگاہ ہوں اور جمہوری اقدار اور روایات کو فروغ دیں۔

قدیم اور جدید نظریاتِ سیاسیات کا موازنہ:

(Comparison of Old & New Ideologies of Politics)

علم سیاسیات کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ماضی اور موجودہ دور کے سیاسی راہ نماؤں اور سیاسی ماہرین یا مفکرین کے نظریات میں کیا فرق ہے دونوں کا موازنہ کرنے سے خوبیوں اور خامیوں سے آگاہی حاصل ہوتی ہے مزید اصلاح کی گنجائش ہو تو بہتری کے لیے اقدامات کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔

اسلامی طرزِ جمہوریت (Islamic Type of Democracy): اسلامی طرزِ جمہوریت دنیا کا

منفرد اور ممتاز طرزِ حکومت ہے۔ اسلامی اصولوں پر کار پابند معاشرہ امن و سکون معاشی ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ

بن جاتا ہے۔ دیانت و ارقیادت اور عمل ہر وقت احتساب کے لیے تیار رہتے ہیں کیونکہ قانون کی بالادستی اسلامی طرز جمہوریت کا طرہ امتیاز ہے۔

قومی سلامتی اور یکجہتی (National Security & Solidarity):

مضبوط ملکی دفاع، استحکام اور یکجہتی کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حکومتی سطح پر ایسے فیصلے کیے جائیں جو قومی سلامتی اور ملکی تحفظ میں بھرپور کردار ادا کرتے ہوں۔ علم سیاسیات کا مطالعہ اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ عوام ان تمام باتوں سے آگاہ رہتے ہیں جو ملک و قوم کے مفاد میں ہوں۔

مختلف طرز ہائے حکومت کی خصوصیات اور نقصانات کا جائزہ:

(Analysis of Different Types of Characteristics & Disadvantages of Governmental System's)

اس وقت دنیا کے بیشتر ممالک کے نظام ہائے حکومت مختلف ہیں۔ جمہوریت آمریت، بادشاہت اور استعماری قوتوں کا تسلط کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رنگ میں موجود ہے اور ان تمام نظام ہائے حکومت کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ کونسے نظام حکومت سے عوام خوشحال اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوئے۔ عوام کی زندگی باسہولت اور آرام دہ کیسے بنی ملک کی ترقی کی راہ کیسے ہموار ہوئی۔

اقتدار اعلیٰ کی اہمیت قرآنی آیات کی روشنی میں

(Significance of Sovereignty in the Light of Quranic Verses)

اسلامی نظام حکومت اور سیاست کا بنیادی اصول یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ یا اقتدار اعلیٰ رب العالمین ہی کی صفت ہے۔ ماخذ قانون عقل انسانی نہیں بلکہ وحی خداوندی ہے اور بالادستی قرآن و سنت کو حاصل ہے۔ حاکمیت الہی کا ثبوت قرآن و سنت، تعامل، خلفائے راشدین، اجماع امت اور عقل و قیاس سب سے ہوتا ہے۔

اقتدار اعلیٰ کی اہمیت کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہے:-
قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ (آل عمران: 26)

ترجمہ: کہہ دو اے اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔

وَلَمْ يَكُنْ لَكَ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ (سورۃ ہنٰ اسرا نیل: 111)

ترجمہ: بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے
وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللّٰهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (سورۃ المائدہ: 44)

ترجمہ: اور جو لوگ اس قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا وہی کافر ہیں۔
وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ ط
(سورۃ الرعد: 41)

ترجمہ: اور اللہ فیصلہ کرتا ہے کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں۔

اقتدار اعلیٰ از روئے احادیث (Sovereignty in the Light of Hadith):

حدیث شریف میں ارشاد ہے ”میں تیری مدد سے بحث اور تیری وحی پر فیصلہ کرتا ہوں۔“
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”قرآن پاک کی تابع فرمانی کو اپنے اوپر لازم کر لو اسکے حلال کو حلال سمجھو اور اس کے حرام کو حرام سمجھو۔“

اقتدار اعلیٰ کے بارے میں خلفائے راشدین کے تصورات:

(Concept of Four Caliph Regarding Sovereignty)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جب فریقین کوئی مقدمہ لے کر آتے تو آپؐ سب سے پہلے قرآن کریم کی روشنی میں غور و فکر کرتے تھے۔ اگر اس میں اس مقدمے کا حکم پالیتے تو اسی کے مطابق فیصلہ دے دیتے۔ اگر قرآن کریم میں کوئی واضح حکم نہ ملتا لیکن سنت رسول ﷺ میں اس معاملے کا حکم معلوم ہوتا تو اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ اگر وہ ان دونوں میں کوئی حکم معلوم کرنے سے قاصر ہو جاتے تو پھر باہر نکل کر مسلمانوں سے پوچھتے کہ میرے پاس اس قسم کا مقدمہ آیا ہے کیا تمہیں اس بارے میں رسول اکرم ﷺ کا کوئی فیصلہ معلوم ہے؟ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس مسلمانوں کی ایک جماعت اکٹھی ہو جاتی ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے شکر ہے اللہ کا اس نے ہمارے درمیان ایسے لوگوں کو زندہ رکھا ہے جن کو ہمارے نبی کریم ﷺ کی سنت یاد ہے۔

اقتدار اعلیٰ کے بارے میں فقہاء کے اقوال (Sovereignty & the Sayings of the Fiqh Scholars)

امام ابو حنیفہؒ (Imam Abu Hanifa): امام ابو حنیفہ کا فرمان ہے:- ”میں اللہ کی کتاب پر عمل کرتا ہوں جب اس میں مجھے کوئی حکم نہیں ملتا تو پھر رسول اللہ ﷺ کی سنت کو لیتا ہوں اگر مجھے دونوں میں کوئی حکم نہیں ملتا پھر میں رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرامؓ کے اقوال لیتا ہوں۔ ان اقوال میں سے جس کو چاہتا ہوں لے لیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں مگر صحابہؓ کے اقوال سے باہر کسی اور کا قول نہیں لیتا۔“

امام مالکؒ (Imam Malik): امام مالکؒ فرماتے ہیں:
”حکم اور قانون تو صرف دو ہیں ایک وہ جو اللہ کی کتاب سے ثابت ہو اور دوسرا جو سنت رسول ﷺ سے ثابت ہو۔“

امام شافعیؒ (Imam Shafi): امام شافعیؒ کا فرمان ہے:-
”کسی قول کی کسی حالت میں پیروی نہیں کی جاسکتی سوائے اسکے جس کی دلیل کتاب و سنت میں موجود ہو۔“

امام احمد بن حنبلؒ (Imam Ahmed Bin Humbal):
228ھ میں خلق قرآن کے فقہی مسئلہ پر معصم عباسی خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:-
امیر المؤمنین کتاب و سنت سے (خلق قرآن پر) کوئی دلیل پیش کرو تا کہ میں اسے مان لوں۔

امام غزالی (Imam Ghazali): امام غزالیؒ نے فرمایا ہے کہ:-
 ”غلام پر اس کے مالک کا ہی حکم نافذ ہو سکتا ہے اور خالق کے علاوہ دوسرا کوئی مالک نہیں ہے لہذا اس کے علاوہ کسی اور کو حکم دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔“

اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات

(Characteristics of Sovereignty)

وحدت اقتدار (Oneness in the Sovereignty):

اقتدار اعلیٰ یا حاکمیت الہیہ میں وحدت اور یگانگت پائی جاتی ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے اقتدار میں شریک نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ تَرْجُمہ: یعنی مملکت میں کوئی اس کا کوئی شریک نہیں۔ (سورۃ بنی اسرائیل: 111)
 اقتدار اعلیٰ ایک ایسی خصوصیت ہے جس کی مکمل نسبت اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کے ساتھ نہیں ہو سکتی وہی ہے جو اعلیٰ ہستی کی حیثیت سے اپنے حکم اور حکومت کے کام میں قابل تعریف تشخص کا مالک ہے۔

بالادستی (Dominance): علامہ ابن اثیر جذری فرماتے ہیں کہ:- ”خداوند عالم بلند و بالا دست ہے۔“
 اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے مرتبہ اور حکومت میں اتنا اونچا ہے کہ اس سے کوئی اونچا نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ
 وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ”اور بے شک اللہ ہی بلندی والا اور کبریائی والا ہے۔“ (سورۃ الحج: 62)

آزادی (Freedom): قرآن پاک میں ارشاد ہے:-

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (سورۃ البقرہ: 253) تَرْجُمہ: لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔
 وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (سورۃ ابراہیم: 27) تَرْجُمہ: اور اللہ جو چاہے کر گذرتا ہے۔

جلالت عامہ: امام راغبؒ فرماتے ہیں کہ ”جلالت ایک خاص وصف ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے۔“

دوام (Perptuality): یہ وہ صف ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جو ہر قسم کے زوال سے پاک ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کی حاکمیت نامعلوم زمانے تک ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے:-
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

”اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں اور وہ زندہ اور تھا منے والا ہے۔“ (البقرہ: 255)

بے تعطلی (Consistency): قرآن پاک میں ارشاد ہے:-

لَا تَأْخُذُكَ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ (سورۃ البقرہ: 255) تَرْجُمہ: جسے نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند۔
 وَلَا يَنُودُكَ حِفْظُهُمَا (سورۃ البقرہ: 255) تَرْجُمہ: اور اُسے ان کی نگہبانی بھاری نہیں۔

ناقابل انتقال (Non-Transferable): اللہ تعالیٰ کے اختیارات ناقابل انتقال ہیں اور ذاتی ہیں دنیا کی ہر چیز اس کے ماتحت اور حلقہ اقتدار میں ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کی صفت مالک بیان ہوئی ہے۔ عربی زبان میں مالک وہ ہستی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں ہر قسم کا تصرف ہوتا ہے۔

اسلامی حکومت اور اس کے بنیادی حکومتی ادارے (Islamic Government & its Basic Institutions)

اسلامی حکومت میں عوام الناس کی فلاح و بہبود اور ان کو بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے درج ذیل ادارے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ بنیادی حکومتی ادارے مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ ہیں۔

مقننہ (Legislative)

مقننہ ایسے اصولوں کا یا قوانین کا مجموعہ تیار کرتی ہے جنہیں عدالتیں تسلیم کرتی ہوں اور نافذ کرتی ہوں۔ مقننہ کے بنائے گئے قوانین سب کے لیے یکساں اور اخلاقی و مذہبی تعلیمات سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ یہ قوانین واضح اور اٹل ہوتے ہیں اور ان میں قوت نافذہ بھی ہوتی ہے۔

مقننہ آبادی کے تناسب سے مقررہ تعداد پر مبنی عوامی نمائندگان پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہر ملک کی مقننہ کا نام اس ملک کے سیاسی نظام کی مناسبت سے رکھا جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں عوام کے یہ نمائندگان بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہونے والے انتخابات کی بنیاد پر منتخب ہو کر قومی مفادات اور عوام کی فلاح و بہبود اور ملکی معاشی ترقی کے لیے خدمات سرانجام دیتے ہیں اور عوامی خواہشات کے پیش نظر قانون سازی کرتے ہیں۔ درحقیقت قانون حقوق و فرائض کا ایسا نظام ہے جو اسلامی حکومت نافذ کرتی ہے۔

سرور کائنات امام الانبیاء ﷺ کی حیات طیبہ میں قرآنی آیات کا نزول:

(Revelation of Quranic Verses During the Life of The Holy Prophet ﷺ)

آپ ﷺ کی حیات میں قرآن پاک کی آیات کا نزول ہوتا تھا جو وقت کی ضرورت کے مطابق مسائل، احکامات اور اعمال کی فضیلت اور ممنوعہ افعال کے بارے میں ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ ﷺ اپنی رائے سے بھی اجتہاد فرماتے تھے۔

خلفائے راشدین کے ادوار (Era of Chaliphate's):

خلفائے راشدین کے ادوار میں اسلام کے ذریعے اصول مشاورت سے مسائل کا حل تلاش کیا جاتا تھا اور مستقبل کے لائحہ عمل کی تیاری کرنے کے لیے بھی صاحب الرائے صحابہؓ کی آراء کو فوقیت دی جاتی تھی، قانونی معاملات اور ضرورت کے مطابق قوانین بنانے کیلئے بھی انہی سے راہ نمائی اور مشاورت کی جاتی تھی۔

مقتنہ کی بنیادی ذمہ داری (Chief Responsibility of Legislative):

مقتنہ کی بنیادی ذمہ داری تو قانون سازی ہے لیکن عصر حاضر میں مقتنہ کے فرائض اور ذمہ داریوں میں خاطر خواہ اضافہ ہو چکا ہے جس میں قانون سازی سمیت آئین میں تبدیلی، ترمیم، بجٹ کی منظوری، انتظامی معاملات کی نگرانی، عوام کے حقوق کی نگہداشت، ان کے حقوق کی ترجمانی اور عوام کے مسائل کو حل کرنا وغیرہ شامل ہیں۔

ارکان مقتنہ کے انتخاب کیلئے مجوزہ امر وجہ شرائط:

(Conditions for the Selection of the Members of Legislative Council)

- 1- اسلامی ریاست میں اسلامی حکومت کی مقتنہ کے تمام اراکین کا مسلمان ہونا لازمی شرط ہے تاہم مقتنہ میں غیر مسلم اقلیتوں کے اراکین کی مخصوص نشستیں بھی ہونی چاہئیں۔
 - 2- مسلمان اراکین اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکامات کی بجا آواری کرنے والے ہوں۔ متقی پرہیز گار ہوں اور وہ جائز اور حلال ذرائع سے اپنی روزی کمانے والے ہوں۔
 - 3- اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت، انسانی ہمدردی اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہوں۔
 - 4- مقتنہ کے تمام مسلم اراکین قرآن و سنت کے قوانین سے واقف ہوں اور دیگر ماخذ قوانین اسلام سے واقفیت رکھتے ہوں تاکہ بروقت اجماع، قیاس یا اجتہاد کے ذریعے عصر حاضر کے شرعی مسائل کو حل کیا جاسکے۔
 - 5- ہر رکن مجلس قانون ساز، باکردار، باحیا اور دیانتدار ہو تاکہ ملک و قوم کی اجتماعی ترقی معاشی خوشحالی اور مضبوط ملکی دفاع کیلئے کردار ادا کر سکے۔
 - 6- مقتنہ کے ہر رکن کی ملکی اور بین الاقوامی تاریخ، حالاتِ حاضرہ اور عصری مسائل پر گہری نظر ہونی چاہیے۔
- ### ارکان مقتنہ کا انتخاب کرنے والوں کیلئے مجوزہ امر وجہ شرائط:

(Conditions for the Selectors of the Members of Legislative Council)

- 1- اسلامی ریاست میں حکومت اسلامی کے لیے منتخب کیے جانے والے اراکین مقتنہ کو منتخب کرنے یا ان کے انتخاب کیلئے رائے دینے (ووٹ دینے) والوں کے لیے کچھ شرائط درج ذیل ہیں۔
- 2- تمام مسلمان اراکین مقتنہ کو منتخب کرنے والے ووٹرز (رائے دہندگان) بھی مسلمان ہوں۔
- 3- غیر مسلم اقلیتی اراکین مقتنہ کے انتخاب کیلئے متعلقہ غیر مسلم اقلیت کے ووٹرز اپنے فرقے یا مذہب کے مطابق اپنے نمائندگان کا انتخاب کریں۔
- 4- اراکین مقتنہ کو منتخب کر نیوالے ووٹرز (رائے دہندگان) دیانت دار ہوں تعصب و تنگ نظری سے پاک ہوں اور غیر جانبداری سے اپنے نمائندگان کو منتخب کریں۔
- 5- ووٹرز عاقل، بالغ ہوں اور وہ بلا جبر و کراہ، دنیاوی منفعت، غرض و لالچ اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر اراکین مقتنہ کا انتخاب (Respectively) کریں یعنی اپنے اپنے حلقے (Constituency) سے منتخب کریں۔
- 6- صحیح، موزوں اور مناسب نمائندگان کا انتخاب ووٹرز کے ذوق اور حسن انتخاب کا مظہر ہوتا ہے۔
- 7- ووٹرز (رائے دہندگان) اپنے ووٹ کا استعمال امانت سمجھ کر کریں یعنی اپنے ووٹ کو امانت سمجھیں۔
- 8- ووٹرز (رائے دہندگان) ذات برادری قوم پرستی، نسل پرستی، نسلی امتیاز اور لسانی تعصب سے پاک ہوں۔

- 8- ووٹرز (رائے دہندگان) اپنے ووٹ دینے سے قبل امیدوار کے نظریات، سوچ، طرز عمل، مزاج اور ترجیحات پر گہری نظر رکھیں۔
- 9- اسلام دشمن عناصر، ملک و ملت کے غدار اور دشمن ملک و دین کے حق میں ووٹ کا سٹ نہ کریں۔
- 10- صرف ایسی قیادت کو آگے لائیں جو قرآن و سنت کے قوانین کی بالادستی کے حق میں ہو اور وہ غیر اسلامی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کے مخالف ہو۔ اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز نہ کرے نیز وہ اسلامی معاشرے کے قیام و امت مسلمہ کے اتحاد، یکجہتی اور عالم اسلام کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام کرے۔

اراکین مقننہ کے فرائض (Responsibilities of the Members of Legislative):

مقننہ کے تمام مسلم اراکین کی اولین ترجیح اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کے احکامات کے مطابق قانون سازی کر کے اسلامی معاشرے کے قیام کی راہ ہموار کرنا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے زیر اصول اور اسلامی اقدار اور تہذیب و ثقافت کو فروغ دینا بھی ان کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔

ناقابل تسخیر ملکی دفاع، قومی یکجہتی، اتحاد و یگانگت، باہمی احترام، تعاون اور اشتراک عمل سے ملک و ملت کی فلاح و بہبود، معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام تر صلاحیتوں اور وسائل کو بروئے کار لا کر اقوام عالم میں منفرد اور ممتاز مقام حاصل کرنا بھی ان کی ترجیحات میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے مقننہ کے اراکین قانون سازی کے وقت درج ذیل باتوں کا خاص خیال رکھیں:-

- 1- تمام رائج شدہ قوانین کو اسلام کے مطابق بنانے کی خصوصی کاوش کرنا۔
- 2- نئے قوانین کی تشکیل اور انہیں رائج کرنے سے پہلے ان کا جائزہ لینا کہ کوئی قانون یا اس کا کوئی بھی حصہ غیر اسلامی یا قرآن و سنت کے منافی تو نہیں ہے۔
- 3- اراکین مقننہ اپنے اپنے تفویض کردہ فرائض کے مطابق اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے حلقے میں ملکی قوانین پر من و عن عمل درآمد ہو رہا ہے اگر نہیں تو اس پر عملدرآمد کروانے کے لیے اپنے اختیارات کا بھرپور استعمال کر کے عملدرآمد یقینی بنائیں۔
- 4- اگر ملک کے کسی بھی شہری کے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں تو اس کی وادری میں کوئی تاخیر نہ کی جائے۔ غاصب اور ظالم کو عبرت ناک سزا دلوائی جائے تاکہ اس جرم کا اعادہ نہ ہو۔
- 5- مقننہ اس امر کو یقینی بنائے کہ قانون سازی صرف رفاه عامہ، عوامی فلاح و بہبود، خوشحالی اور ترقی کیلئے ہو رہی ہے اور سالمیت اور تحفظ کا خیال رکھا جا رہا ہے۔
- 6- مجلس قانون ساز ملکی قوانین کی خلاف ورزی کرنے اور کوتاہی کا مرتکب ہونے پر خلیفہ یا حاکم وقت یا کسی بھی رکن کے خلاف کارروائی عمل میں لاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ کے کسی بھی افسر و اہلکار کا مواخذہ کرنے کی مجاز ہے۔ احتساب کا یہ عمل غیر جانبدارانہ اور منصفانہ ہونا چاہیے۔ بلا امتیاز اور بلا لحاظ کیا گیا مواخذہ اچھے نتائج کا حامل ہوتا ہے۔
- 7- مقننہ ملکی و قومی ضروریات کے پیش نظر ہنگامی بنیادوں پر قوانین میں باہمی مشاورت سے تبدیلی یا ترمیم کرنے کا حق بھی رکھتی ہے تاکہ نظم و نسق برقرار رکھا جاسکے۔ لیکن یہ تبدیلی اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔

8- ٹیکس کا نفاذ موجودہ ٹیکس کی شرح میں کمی یا اضافہ عوام کی قوت برداشت کے مطابق کرنا چاہیے۔ عوام کو ٹیکس کے بوجھ سے نجات دلانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے چاہئیں۔

مقتضہ کے تمام اراکین ملک سے سماجی جرائم Social Crimes، اقرباء پروری Nepotism، فرقہ واریت Sectarianism، صوبائی ولسانی تعصب Provincialism Ethnicity، رشوت Bribery، ذخیرہ اندوزی Hoarding، ملاوٹ Adultery، شراب نوشی Wine Drinking، جواہ قمار بازی Gambling، سٹہ بازی Betting، زنا Fornication، فحاشی و عریانی Immodesty اور ہر قسم کی برائی اور گناہ سے پاک اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔

مقتضہ ملکی اور بین الاقوامی صورت حال کے مطابق برادر اسلامی ممالک، ہمسایہ ممالک اور بڑی طاقتوں یا کسی بھی ملک سے ملکی و قومی مفاد کے پیش نظر خیر سگالی اور دوستی کے تعلقات، تجارتی، دفاعی، ثقافتی اور سائنس و ٹیکنالوجی کے فروغ کی بنیادوں پر استوار کر سکتی ہے۔

آنحضور ﷺ اور خلفائے راشدین کے ادوار کی مثال سامنے رکھتے ہوئے مقتضہ قانون سازی اور دور حاضر کے شرعی مسائل کے حل کے لیے اسلامی دائرہ کار کے مطابق اپنے اختیارات استعمال کر سکتی ہے۔

اسلامی قوانین کے ماخذات کا مختصر جائزہ:

(Brief Analysis of the Sources of Islamic Laws)

کسی بھی قانون کے مسودے کی تیاری یا تشکیل کے لیے قرآن و سنت، اجماع، قیاس اور اجتہاد جیسے ذریعے ماخذات کو مد نظر رکھنا لازمی ہے۔

قانون کی تشکیل کے لیے سب سے اولین ماخذ قرآن مجید سے راہ نمائی حاصل کی جاتی ہے۔ اگر قرآن مجید میں اس مسئلہ کے حل سے متعلق راہ نمائی کے حصول میں مشکلات درپیش ہوں تو احادیث مبارکہ یعنی تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں راہ نمائی حاصل کی جاتی ہے کیونکہ قرآن و سنت اسلامی قوانین کے اولین ماخذ ہیں۔ قرآن و سنت رسول اللہ ﷺ کے بعد صحابہؓ کے اجماعی، قیاسی اور اجتہادی فیصلوں کی روشنی میں مسئلہ کا حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد تابعین آئمہ کرام اور مجتہدین امت کے ارشادات کی روشنی میں اس مسئلہ کا حل یا تنازعہ کا تصفیہ کیا جائے۔ کوئی بااختیار عہدیدار یا حاکم وقت، رکن قانون ساز مجلس، قاضی یا فقیہ شریعت اسلامی سے متصادم رائے یا فیصلہ نہیں دے سکتا اور نہ ہی اپنی ذاتی رائے یا فیصلے سے قرآن و سنت کے قوانین میں تبدیلی یا ترمیم کر سکتا ہے۔

تشکیل قانون کا طریقہ کار (Procedure Legislation):

پیش آمدہ تمام مسائل کے حل کے لیے قانون کی تشکیل کا مکمل جاری رہتا ہے تاہم اس عمل کو درج ذیل اصولوں کی روشنی میں سرانجام دیا جانا چاہیے۔

1- قانون سازی کے لیے متقی، دیانتدار اور غیر جانبدار اصحاب الرائے شخصیات کی مشاورتی کمیٹی تشکیل دی جائے اور یہی ممبران کمیٹی اپنے سربراہ کی زیر نگرانی قانون کا جائزہ لیں کہ قانون قرآن و سنت کے مطابق ہے اور ملک اور قومی مفاد میں ہے یا نہیں۔

- 2- کمیٹی کے فیصلے کے بعد اس قانون کو تمام اراکینِ مقننہ کے سامنے بحث و اعتراض کیلئے پیش کیا جائے تاکہ کوئی بھی نقص یا کمی بروقت دور کی جاسکے یا اس میں اضافہ یا ترمیم کی جاسکے۔
- 3- عوام کو ریلیف پہنچانا انہیں زندگی کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنا، انکی شکایات کا ازالہ کرنا نیز بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی سے متعلق اقدامات کے لیے قانون سازی کر کے ملک کو امن و آشتی کا گہوارہ بنانا اراکینِ مجلس قانون کی ذمہ داری ہے۔
- 4- اسلام اور قرآن و سنت کے منافی قوانین کو مسترد کرنا اور قانون پر عمل درآمد کی مکمل نگرانی بھی بہت ضروری ہے۔
- 5- حاکم وقت یا خلیفہ وقت مجلس مشاورت سے مشورہ کر کے قانون کو حتمی شکل دے گا۔ ارکانِ مجلس قانون ساز کی اکثریت اس قانون کو پاس کرے تو اس کو قانون کی حیثیت حاصل ہوگی۔ ارکانِ مقننہ مسودہ قانون پر غور و خوض کرتے وقت شرعی نوعیت اور عصر حاضر کی ہنگامی ضرورت کو بھی مد نظر رکھیں گے۔

انتظامیہ (Administration)

کسی بھی ملک کا انتظام و انصرام کمال حسن و خوبی سے چلانے کے لیے انتظامیہ بے حد اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مقننہ کے تشکیل دے گئے اور راج کیے گئے ملکی قوانین کے نفاذ کو یقینی بنانے اور ان پر عملدرآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی مکمل میں لانے کا فریضہ انتظامیہ سرانجام دیتی ہے نیز عدلیہ کے فیصلوں پر عملدرآمد کی نگرانی بھی انتظامیہ کے فرائض میں شامل ہے۔

انتظامیہ کی تعریف (Definition of Administration):

انتظامیہ کے وہ افسرانِ اعلیٰ، ان کے معاونین اور دفتری اہلکار اور تمام ملازمین جو اپنی اپنی سطح پر اپنے اختیارات اور تفویض کردہ فرائض کو سرانجام دیتے ہیں ملک کے انتظامی معاملات یا امور کی نگرانی کرتے ہیں اور انہیں بطریق احسن نبھاتے ہیں انہیں انتظامیہ کہا جاتا ہے۔

اسلامی حکومت اور انتظامیہ (Islamic Government & Administration):

اسلامی حکومت کا سربراہ خلیفہ المسلمین یا امیر المومنین ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ جو اس عہدے کے لیے مستعمل ہے وہ رئیس مملکت ہے جو اپنے نائبین یا وزراء اور مشیروں کے ذریعے مختلف شعبہ جات کے افسرانِ اعلیٰ اور ان کے ماتحت افسران و اہلکاران کے ذریعے امور سلطنت کو بطریق احسن سرانجام دیتا ہے۔

انتظامیہ کی بنیادی ذمہ داری (Main Responsibility of Administration):

کسی بھی ملک کی مقننہ کے منظور شدہ قوانین کے نفاذ پر عمل درآمد انتظامیہ اور عدلیہ کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ انتظامیہ عدلیہ کی معاون ہوتی ہے۔ عدالتی فیصلوں پر عملدرآمد یقینی بنانا انتظامیہ کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے۔ انتظامیہ کی دو بڑی اقسام ہیں۔

- 1- مرکزی انتظامیہ
- 2- صوبائی انتظامیہ

مرکزی انتظامیہ (Central Administration): موجودہ نظام حکومت میں مرکزی انتظامیہ صدر وزیراعظم اور اس کی کابینہ کے وزراء، مشیران، معاونین اور سیکرٹریٹ میں اپنے فرائض سرانجام دینے والے افسران بالا و اعلیٰ، سیکرٹریز، ڈپٹی و ایڈیشنل سیکرٹریز اور ان کے ماتحت عملے اور اداروں پر مشتمل ہوتی ہے۔

صوبائی انتظامیہ (Provincial Administration): وفاقی حکومت کے زیر نگرانی ہر صوبے میں صوبائی سربراہ وزیراعلیٰ، اس کی کابینہ کے وزراء، مشیران اور معاونین اور صوبائی سیکرٹریٹ میں اپنے فرائض سرانجام دینے والے چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری، ڈپٹی و ایڈیشنل سیکرٹریز اور ان کے ماتحت افسران و اہلکاران اپنے اپنے محکموں کی کارکردگی اور فرائض سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں۔

پہلی اسلامی ریاست کا قیام (Establishment of the First Islamic State):

آپ ﷺ نے دنیا کی پہلی اسلامی ریاست مدینہ منورہ میں قائم کی جس میں آپ ﷺ بیک وقت حاکم وقت، سپہ سالار اعظم، منصف، قاضی، ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اور خارجی و داخلی امور سے متعلق فیصلے بھی آپ ﷺ فرماتے تھے۔ آپ ﷺ کے فیصلوں پر کبھی کسی صحابی کو نہ اعتراض ہوا نہ اور نہ تامل۔ مسجد نبوی کی مرکزی حیثیت تھی۔ وہیں مشاورت اور امور سلطنت کے بارے میں معاملات طے کیے جاتے تھے۔

صوبائی سطح پر انتظامات (Management at Provincial Level):

فتوحات کے بعد مدینہ منورہ کی اس ریاست میں شامل ہونیوالے کچھ علاقوں کے لیے آپ نے اپنے صحابہ کو امیر کی حیثیت سے نگران مقرر فرمایا تھا جو وہاں پر اپنی ذمہ داریاں آپ ﷺ کی ہدایات کے مطابق نبھاتے تھے۔

انتظامیہ کی خصوصیات (Characteristics of the Administration):

بہترین انتظامیہ کی بنیادی اور اہم خصوصیات درج ذیل ہیں:-

- 1- انتظامیہ کو اپنے فرائض منصبی دیانتداری، فرض شناسی، غیر جانبداری اور خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار ہو کر پورے کرنے چاہئیں۔
- 2- عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کیلئے بلا لحاظ و بلا امتیاز ہر کسی سے قانون کی پاسداری کروانی چاہیے۔
- 3- حکمران یا عوام سے قانون کی پاسداری کروانا اور خود بھی قانون کی پابندی کرنا انتظامیہ کا نصب العین ہونا چاہیے۔
- 4- تمام اراکین انتظامیہ بشمول اعلیٰ افسران ماتحت اہلکار مطلوبہ قابلیت کے حامل ہوں، باکردار ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ پر عمل پیرا ہوں۔

فرائض انتظامیہ (Duties of the Administration):

- 1- انتظامیہ کے ارکان اپنے فرائض منصبی کی انجام دہی میں کسی سستی اور غفلت یا کوتاہی کے مرتکب نہ ہوں۔
- 2- ذاتی مفاد اور سیاسی یا مسلکی وابستگی سے بالاتر ہو کر اپنے فرائض انجام دیں۔
- 3- سفارش، سیاسی اثر و رسوخ، دباؤ یا دھمکی کی پروا نہ کریں۔
- 4- عوام کی بھلائی، خیر خواہی، تحفظ، سلامتی اور معاشرے میں امن و آشتی برقرار رکھنے میں بھرپور کردار ادا کریں۔
- 5- بددیانتی کرنے، رشوت یا تحائف لینے سے گریز کریں اور کسی قسم کی مالی منفعت بھی قبول نہ کریں۔

- 6- قومی اور ملکی مفاد کے خلاف کسی سازش کا ارتکاب نہ کریں اور نہ اس کا حصہ بنیں۔
- 7- قانونی مساوات کے مطابق ہر امیر، غریب، خاص و عام شہری کے ساتھ منصفانہ اور غیر جانبدارانہ سلوک کریں۔
- 8- قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا جیسی سنہری باتوں پر عمل کریں۔
- 9- عوام الناس کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا فوری نوٹس لیں اور بلا تاخیر قانونی کارروائی کریں۔
- 10- آپس میں باہمی تعاون اور اتحاد و یکجہتی کے اصولوں کے مطابق ہر معاملے میں ملکی اور قومی مفاد کو ترجیح دیں۔
- 11- اقرباء پروری سے اجتناب کریں اور ناجائز مراعات کسی کو نہ دیں۔
- 12- قومی تعمیر و ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔
- 13- ہر شعبے کا سربراہ اپنے ماتحت ملازمین کی کارکردگی سے بخوبی آگاہ رہے۔
- 14- قرآن اور سنت کے منافی تمام سرگرمیوں اور کاروبار کو ختم کرنے میں اپنے فرائض کا حصہ انجام دیں۔
- 15- تحمل، برداشت اور بردباری سے کام لیں لیکن قانون کی خلاف ورزی پر بلا تاخیر کارروائی عمل میں لائیں۔
- 16- قانون کی بالادستی اور نفاذ کو یقینی بنائیں۔
- 17- خلاف قانون سرگرمیوں کی حوصلہ شکنی کریں اور ان کو جڑ سے ختم کریں۔
- 18- پُر امن ماحول، اخوت و محبت پر مبنی اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے اپنے فرائض سرانجام دیں۔
- 19- قومی اور ملکی مفاد کی خاطر کسی بھی جانی اور مالی قربانی سے کبھی گریز نہ کریں۔
- 20- ملکی، معاشرتی اور معاشی خوشحالی کے لیے کام کریں۔
- 21- بیرون ملک پاکستان کے وقار اور تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے اپنی ذاتی کوششیں بروئے کار لائیں اور قائد اعظم کے فرمودات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کریں۔

انتظامی محکمہ جات (Administrative Departments):

خلیفہ وقت یا سربراہ مملکت ملک کا نظم و نسق بہتر طور پر چلانے کے لیے اپنے معاونین اور معتمد مشیران کا انتخاب کرتا ہے۔ انہیں کچھ اختیارات اور کچھ فرائض تفویض کرتا ہے۔ کارسز کار کی انجام دہی کے لیے یہ معاونین یار فقائے کار اپنی اپنی سطح پر اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ براہ ہوتے ہیں، خلفائے راشدین کے ادوار میں عظیم صحابہؓ مجلس شوریٰ کے ممبران تھے جو خلیفہ وقت کی معاونت قرآن و سنت کے احکامات کی روشنی میں کرتے تھے۔ موجودہ دور میں وفاقی اور صوبائی سطح پر وفاقی اور صوبائی سربراہان حکومت اپنے اپنے معاون وزراء اور مشیران کے تعاون سے حکومتی امور کی نگرانی اور دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ان وزراء کو مختلف محکمہ جات کا سربراہ بنایا جاتا ہے تاکہ کارسز کار میں کوئی تعطل یا کوتاہی نہ ہو۔ چند خاص اور اہم وزارتوں کے نام درج ذیل ہیں:-

(i)	وزارت دفاع	(v)	وزارت امور خارجہ	(viii)	وزارت خزانہ
(ii)	وزارت مواصلات	(vi)	وزارت داخلہ	(ix)	وزارت تعلیم
(iii)	وزارت صحت	(vii)	وزارت بہبود آبادی	(x)	وزارت خوراک و زراعت
(iv)	وزارت صنعت و معدنیات				

(Judicial System)

عدالتی نظام

کسی ملک میں معاشی اور معاشرتی ترقی و خوشحالی اور سیاسی و سماجی استحکام عدالتی نظام سے وابستہ ہوتا ہے۔ عدالتیں اپنے فرائض صحیح طور پر پورے کر رہی ہوں تو عوام مطمئن اور شاد ہوں گے۔ اگر عدالتوں سے مسائل کو انصاف کی توقع نہ ہو تو اس معاشرے کے زوال کے آثار شروع ہو جاتے ہیں اور عوام کا بری طرح سے استحصال ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ** (سورة الحجرات: 9) ترجمہ: تم انصاف کرو بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

بروقت انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا: اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ط (سورة النساء: 58)

ترجمہ: اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو

ہر جمعۃ المبارک کے خطبے میں عدل سے متعلق آیت: اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (سورة النحل: 90)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے اور احسان (نیکی) کرنے کا حکم دیتا ہے۔

اس آیت کی تفصیلت یہ ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کے خطبے میں ائمہ اس آیت مبارکہ کو بھی خطبہ میں شامل کرتے ہیں گویا کہ امت مسلمہ کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے۔

بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کی تلقین (Order to do Justice Among Wives):

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (سورة النساء: 3)

ترجمہ: پس اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم (اپنی بیویوں کے درمیان) عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی کافی ہے۔

عدل و انصاف کی اہمیت از روئے حدیث:

(Significance of Justice in the Hadith)

آپ ﷺ نے فرمایا:- قیامت کے دن سب لوگوں سے بلند ترین امام عادل ہوگا۔

ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ ”عادل حاکم کی دعا قبول ہوتی ہے اور وہ جنتی ہے۔“

فاطمہ مخدومہ جو کہ قریش کے ایک ممتاز قبیلے کی عورت تھی اس پر چوری کا الزام ثابت ہونے پر اس ارتکاب جرم کی سزا کے طور پر آپ ﷺ نے اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا فیصلہ صادر فرمایا: اسامہ بن زیدؓ کے سفارش کرنے

پر بھی آپ ﷺ نے اپنا فیصلہ واپس نہ لیا اور اسامہ بن زیدؓ کے سفارش کرنے پر آپ ﷺ ناراض ہوئے اور فرمایا اسامہؓ کیا تم حدود اللہ میں سفارش کرتے ہو تم سے پہلی قوم میں اسی بناء پر ہلاک کر دی گئیں کہ اگر ان کا کوئی معزز شخص جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا۔ اسی بناء پر اگر کوئی عام آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی۔ آپ ﷺ نے فرمایا

واللہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطع ید ھا

ترجمہ: اللہ کی قسم! اگر فاطمہ بنت محمد ﷺ بھی چوری کرتی تو ضرور اس پر حد نافذ کر کے اس کے ہاتھ کاٹتا۔

عدالت کی مختلف اقسام (Different Types of Courts): موجودہ دور میں بھی مختلف عدالتیں

انصاف کی فراہمی اور قانون پر عملدرآمد کروانے کے اقدامات اور قانون کی خلاف ورزیوں کو روکنے یا ختم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ پاکستان میں عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ اپنے فرائض سرانجام دے رہی ہے۔ عدالت عالیہ یا وزارت عدل صوبہ کی سب سے بڑی عدالت اور عدالت عظمیٰ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے۔

منصف یا قاضی کا انتخاب

(Selection of Justice or Judge)

عدل وانصاف (Just & Justice): عدل وانصاف سے ہی معاشرتی و معاشی نظام کا استحکام مشروط ہے۔ ایک پرہیزگار، متقی و دیانتدار غیر جانبدار با کردار عالم اور باصفا مجتہد کا قاضی یا جج کے عہدے پر تقرر معاشی اور معاشرتی خوشحالی کی ضمانت ہے۔ ایسا شخص جو لالچ، دباؤ اور سفارش سے مرعوب کرنے والے عناصر کی پرواہ نہ کرے۔ ہمیشہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو حق سچ کے مطابق فیصلہ کرے وہی شخص اس مقدس عہدے پر فائز ہونے کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ قاضی یا جج درج ذیل شرائط پر بھی پورا اترتا ہو:-

- 1- حقیقی معنوں میں سچا مسلمان ہو۔
- 2- قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔
- 3- قاضی یا جج کی قوت سماعت اور قوت بصارت نقائص سے پاک ہو۔
- 4- طمع اور لالچ و حرص سے مبرا ہو کر فیصلہ کرے۔
- 5- آئمہ اربعہ کے گزشتہ فیصلوں اور دیگر امامین کے فیصلوں سے بھی راہ نمائی لینے والا ہو۔
- 6- باشعور، عاقل، بالغ اور مرد ہو، قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ضرورت کے مطابق اجتہاد سے کام لینے والا ہو۔
- 7- حاضر دماغ، ذہین اور فطین ہو۔
- 8- تحمل و برداشت اور بربادری سے کام لینے والا ہو۔
- 9- فیصلہ کرتے وقت فیصلے کرنے میں آزاد ہو اور کسی قسم کا دباؤ قبول نہ کرے۔
- 10- خوف خدا اور روز جزاء کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے والا ہو۔

منصف یا قاضی کی خصوصیات

(Qualities of Justice or Judge)

منصف یا قاضی کی درج ذیل خصوصیات ہیں:-

- 1- ہر فیصلہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی جلالت اور کبریائی کو پیش نظر رکھنے والا ہو۔
 - 2- جب بھی فیصلہ کرنے کا وقت ہو تو جذبات اور جوش سے کام نہ لے بلکہ ٹھنڈے دل و دماغ اور پرسکون حالت میں فیصلہ کرے، طیش، پریشانی یا غصہ کی حالت میں غلط فیصلہ نہ کرنے والا ہو۔
 - 3- اقرباء پروری، جانبداری، دباؤ، دھمکی اور سفارش کے ڈر سے فیصلہ نہ کرنے کی جرات رکھتا ہو۔
 - 4- اپنی شخصیت کا تاثر کسی بھی لمحے ضائع نہ کرے۔ تمام مقدمات کے فیصلہ جات اسلامی شریعت کے قوانین کے مطابق کرے۔
 - 5- رشوت، تحائف یا ہر قسم کی پیشکش آسائش کو باوقار انداز میں ٹھکرا دے تاکہ آئندہ کسی کی جرات نہ ہو۔
 - 6- ایسی شخصیت اور کردار کا مالک ہو کہ کسی کو قاضی پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ حتمی فیصلے سے قبل ہر لحاظ سے غور و خوض کرے اور مکمل یقین ہو جانے پر فیصلہ کرے۔
 - 7- قاضی گواہ پر کوئی دباؤ نہ ڈالے، صرف سچ اور حقیقت بیان کرنے پر آمادہ کرے۔
 - 8- مدعی یا مدعا علیہ سے نجی ملاقاتیں نہ کرے اور گواہ کو تحفظ دینے کے لیے اقدامات کرے۔
 - 9- فریقین کے موقف کو انتہائی غور و تدبر کے ساتھ سنے اور فیصلہ کرنے میں عجلت سے کام نہ لے، ایسا ماحول پیدا کرے کہ فریقین بلا خوف و خطر اور بغیر ہچکچاہٹ اپنی بات کو بیان کر سکیں۔
 - 10- قاضی کی ماہانہ تنخواہ و مراعات معقول بلکہ پرکشش ہونی چاہئیں اور اسے جانی و مالی تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔
- قاضی کے اختیارات کی وسعت اور فرائض کی حد:**

(Limits of Authority & Responsibilities of Judge)

- 1- کسی شخص یا جانور کے بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی تو قاضی از خود معاملہ کی تحقیق کا حکم یا حقوق کی خلاف ورزی کا نوٹس لے سکتا ہے۔
- 2- اسلام اور امت مسلمہ کے خلاف ہونے والی سازشوں کا تدارک کرنے کے احکامات جاری کر سکتا ہے۔
- 3- کسی بھی قانون کی بڑی یا چھوٹی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قطعی حکم جاری کر سکتا ہے۔
- 4- حق دار کو اس کا حقیقی حق دلوانے میں اپنے فرائض منصبی اور عدالتی تقاضے پورے کرنا، ایسی بیوہ خواتین جن کے سر پرست یا ولی نہ ہو تو ان کے کفو کی نگرانی کرتے ہوئے بیوہ خواتین کے لیے نکاح کے بارے میں راہ نمائی کرنا۔
- 5- شرعی حدود و قیود اور ملکی قوانین کی خلاف ورزی پر اپنے تفویض شدہ اختیارات استعمال کر کے اس کی روک تھام کرنا یا ان قوانین کے مکمل نفاذ اور ان پر عملدرآمد یقینی بنانے کے لیے احکامات جاری کرنا۔

- 6- یتامی (یتیم کی جمع) اور نابالغ لڑکے یا لڑکی کی جائیداد اور اموال کی حفاظت کے سلسلے میں خصوصی اختیارات کا استعمال کرنا بھی قاضی کے اختیارات میں شامل ہے۔
- 7- متروکہ اور وقف جائیدادوں اور اموال کی نگرانی اور دیکھ بھال سے متعلق احکامات جاری کرنا۔
- 8- مدعی کا حق ثابت ہونے پر مدعا علیہ سے اس کا حق پورا کروانا اور ان پر عملدرآمد کروانا، قانونی تنازعات اور تصفیہ طلب امور کے بارے میں قطعی حکم جاری کر کے اس پر عملدرآمد یقینی بنانا۔
- 9- کسی جائیداد یا مختلف اموال کی حفاظت و نگرانی کے لیے امانت داروں اور ان کے نائبین کا تقرر کرنا۔
- 10- تمام ناجائز تجاویزات کو ختم کرنا، غیر قانونی قبضہ اور غیر قانونی تعمیرات کو روکنا، وصیت کرنے والے شخص کی وصیت کو جائز حد تک پورا کروانا، وصیت کی شرائط کے مطابق اس پر عملدرآمد کروانا اور سرکاری املاک کی حفاظت یقینی بنانا قاضی کے اختیارات میں شامل ہے۔

بہترین عدالتی نظام کی خوبیاں (Characteristics of Best Judicial System):

ایسا عدالتی نظام جس کے ذریعے مدعی بلا خوف و خطر اپنے حق کو با آسانی اور بلا تاخیر بغیر کسی کمی بیشی کے حاصل کر سکے جس میں عدل و انصاف کے تمام تر تقاضے پورے کر کے حق دار کو اس کا وہی حق مکمل طور پر مل جائے بہترین نظام عدل یا بہترین عدالتی نظام ہوتا ہے۔ اس نظام میں قاضی یا منصف کسی کی (سماجی، معاشی، سیاسی یا معاشرتی) حیثیت سے متاثر ہوئے بغیر کسی بھی لالچ، سفارش یا دھمکی کو خاطر میں نہیں لاتا اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو مکمل حقہ پورا کرتا ہے۔

قاضی یا منصف کو منتخب کرنے کا معیار:

(Standard for the Selection of Justice or Judge)

چاروں خلفائے راشدین کے ادوار میں انتہائی دانشمندی اور فہم و فراست سے ایسے قاضی کا تقرر کیا جاتا تھا جو دیانتدار و متقی، قرآن و حدیث کے اصولوں کے مطابق باعمل اور دنیاوی غرض سے مرعوب نہ ہوتا ہو۔ انصاف کے تقاضے قرآن و حدیث کے قوانین کی روشنی میں پورے کرتا اگر اجتہاد کرنے کی ضرورت بھی پیش آتی تو قرآن و سنت کے اصولوں کو سامنے رکھ کر اپنا اجتہادی فیصلہ دینے والا ہوتا جس سے حق دار کو اس کا صحیح اور جائز حق مل جاتا اور کسی کی حق تلفی بھی نہ ہوتی۔

قاضی یا منصف کے فرائض (Responsibilities of Justice or Judge):

قاضی کا بنیادی فرض عدل و انصاف کے تقاضوں کی تکمیل ہے۔ قاضی اپنے فرائض کی انجام دہی کے معاملے میں آزاد اور خود مختار ہے۔

- 1- حقوق اللہ کی خلاف ورزی پر عدالت میں لائے گئے مقدمات کا فیصلہ کرنا۔
- 2- انفرادی یا اجتماعی تنازعات جو کسی فریق کی زیادتی یا کسی فریق کو اس کے حق سے محرومی کا ازالہ کرنے کے بارے میں ہوں فیصلہ جاری کرنا۔
- 3- حکومت کے منظور شدہ قوانین کے نفاذ اور ان پر عملدرآمد کو یقینی بنانے کا فیصلہ کرنا۔

- 4- ہر شہری کے لیے بنیادی حقوق کی فراہمی اور اس کی جان و مال عزت و آبرو سے متعلق خلاف ورزی پر از خود نوٹس لینا یا اس معاملے کے بارے میں درخواست یا دعویٰ کا فیصلہ کرنا۔
- 5- معاملات اور شرعی احکامات کی خلاف ورزی کو روکنا نیز کسی بھی تنازعے کی صورت میں حتمی حکم جاری کرنا۔
- 6- حق دار کا حق ثابت ہو جانے پر مدعا علیہ کو پابند کرنا کہ حق کی ادائیگی بلاتا خیر کرے۔
- 7- ایتام (یتیم کی جمع ہے) اور نابالغ بچوں کے حقوق اور مال کی وارثت حق یا حقوق کا تحفظ کرنا۔
- 8- وصیتوں پر عملدرآمد کروانے کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال کرنا۔
- 9- عدالت کی طرف سے گزر گاہوں، وقف و ناجائز تجارتات، خلاف قانون تعمیرات اور سرکاری املاک پر ناجائز قبضہ کرنے والوں کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لانا۔

عدالتی نظام کی خوبیاں (Qualities of Judicial System):

- 1- عدالت عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق فیصلہ جاری کرے، درست طور پر کیے گئے سابقہ فیصلوں اور مثالوں کی روشنی میں بھی فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔
- 2- عدالت عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے میں آزاد و خود مختار ہو۔
- 3- عدالت کسی بھی سیاسی دباؤ، دھمکی، لالچ یا سفارش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بلا خوف و خطر فیصلہ کرے اور کسی کے ساتھ رعایت نہ کرے۔
- 4- عدل و انصاف کی فراہمی بلاتا خیر، بلا امتیاز اور بلا لحاظ ہو۔
- 5- جب تک کہ کسی بھی متنازع امر کا فیصلہ نہ ہو جائے، مدعی اور مدعا علیہ قانون کی نظر میں یکساں ہوں۔
- 6- حق دار اپنے حق کے حصول کے لیے در بدر ٹھوکرے نہ کھاتا پھرے، اسے انصاف کے حصول میں کسی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
- 7- مدعی کو ثبوت اور گواہان کو پیش کرنے کے لیے وقت دیا جائے۔
- 8- مدعا علیہ کو بھی اپنے دفاع میں یا اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا حق دیا جائے۔
- 9- فریقین صلح یا راضی نامہ کرنے پر آمادہ ہوں اور قانون بھی اس بات کی اجازت دیتا ہو تو صلح یا راضی نامے میں کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ دونوں فریق آزادی اور بغیر دباؤ کے ایسا کریں۔
- 10- ہر تنازعے کا فیصلہ کرنے سے پہلے قاضی سوچ بچار کرے اور گواہان کی صداقت، واقعات اور حالات کے حقیقی ہونے کا یقین کرنے کے بعد فیصلہ کرے نیز حتمی فیصلہ کرنے سے قبل مقدمہ کی تمام کارروائی کا از سر نو بغور اور مکمل جائزہ لے۔
- 11- قاضی کو قرآن و سنت کے احکامات کی روشنی میں اجتہاد کر کے فیصلہ کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے۔

